

1500048-07.2018.8.26.0598
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/07/2022
... a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500048-07.2018.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500048-07.2018.8.26.0598 - Controle 2018/001673
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
DANIELA COELHO DE SOUZA e outro
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2072269/2018 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1806620 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5911/18/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2072269 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 5911/18/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2072269 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 5911/18/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 2072269 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 5911/18/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

DANIELA COELHO DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 19h30min, na Rodovia SP 225, altura quilômetro 174, área rural desta cidade e Comarca, foi surpreendida, trazendo consigo, para fins de tráfico, 2.770g da droga vulgarmente conhecida como 'maconha', dividida em 7 (sete) porções, substância entorpecente e que determina

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A acusada foi notificada por edital (fl. 168), transcorrendo "in albis" o prazo para apresentação de defesa (fl. 172).

Apresentada defesa prévia pela Defensoria Pública às fls. 186/188.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2019 (fls. 189/190).

Após a citação por edital (fls. 201/202), a R. Decisão de fl. 211 determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 366, do CPP.

A acusada foi recapturada às fls. 238/240, tendo sido convertida a prisão preventiva em liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares (fls. 304/306).

Apresentada nova defesa prévia às fls. 316/332.

A R. Decisão de fl. 340 determinou a retomada do processo.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a absolvição, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Muito embora aventada preliminar de nulidade do processo, as assertivas contidas nas alegações finais neste tópico não guardam relação com ao caso sub judice, de modo que restou prejudicada sua análise.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 07/10, do auto de exibição e apreensão de fl. 11, das fotografias de fls. 13/15, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 16/17, do laudo pericial de fls. 77/80, 136/145, 146/157, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Bruno afirmou que estavam em patrulhamento e, em determinado momento, o motorista da viatura reconheceu a acusada (que estava em um veículo) e que a conhecia dos meios policiais. Resolveram realizar a abordagem. Quando deram sinal de parada, um indivíduo que estava com ela saiu correndo (além da ré, portanto, havia esta pessoa no banco de trás, e um motorista no veículo visualizado pela polícia). Foram correndo atrás dela, e um terceiro policial na viatura realizou a abordagem da acusada, sendo localizada uma bolsa com uma quantidade de drogas. Conversou com o motorista do veículo, que parecia ser Uber. Dentro da bolsa havia tijolos de maconha. Também localizaram o documento do rapaz, mas não lembra onde. Foi apreendido um telefone celular, mas não se recorda onde estava. A bolsa possuía um cheiro muito forte de perfume, provavelmente colocado para dissipar o cheiro da droga.

A testemunha Policial Militar Diego relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Bruno. Afirmou que foram encontrados carteira e documento no banco de trás, relacionados ao indivíduo que saiu correndo; o motorista falou que, de modo informal, estava realizando seu trabalho de levar pessoas. A acusada afirmara que não tinha conhecimento do que havia no interior da mochila, embora houvesse odor característico de entorpecente. Não se recorda de haver pertence pessoal de qualquer pessoa dentro da mochila. Não se recorda de perfume ou de algum odor assim relacionado. Acredita que o motorista não estava com o aplicativo ativo.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Militar Alexandre. Asseverou que conhece a ré desde quando ela tinha 15 anos, e tinha envolvimento com pessoas que traficam. O motorista falou que, quando a ré entrou no veículo, ela estava portando a bolsa na qual foi encontrado o entorpecente. A bolsa tinha um cheiro de perfume; acredita que fizeram isso para não chamar atenção do motorista.

A testemunha Jose falou que havia acabado de mudar de Campinas para Jaú e começou a fazer serviço de Uber. No dia, um casal ligou de Bariri e foi buscá-los. Quando estava indo de Bariri para Jaú, a polícia o parou; não sabia que havia qualquer problema. O rapaz, que estava no banco de trás, saiu correndo logo que parou o veículo. Quem telefonou para ir buscá-los foi uma mulher. Pelo que se recorda, quem

carregava a mochila era o homem; mas não se recorda exatamente. No decorrer da viagem, havia um cheiro forte de perfume de mulher. Na oportunidade, a ré ficou bem nervosa.

A testemunha Sandra, genitora da ré, disse que não convive muito com ela; ultimamente, não tem conhecimento de nada que desabone a acusada.

A ré, ao ser interrogada, disse que estava no veículo, mas a droga não era sua. Era de seu namorado (namoravam há cerca de 08 meses). Estavam na sua casa, e o namorado falou que queria alguma de suas coisas em Bariri. Foram e encontraram pessoas num bar. Como havia ingerido bebida alcoólica, começou a passar a mal e falou que queria ir embora. Então, chamou o Uber, enquanto seu namorado entrou numa casa. Não sabe de quem era a casa, mas era próxima ao bar. Ele falou que iria pegar as coisas dele nessa casa. Ele voltou com a mochila, mas não falou o que tinha dentro. Não se recorda de ter sentido qualquer cheiro da mochila. Quanto à foto de fl. 150, falou que as armas não eram suas; estava em Martinópolis na época, e eram de um ex-namorado seu. Apenas as fotografou. Fazia uso de drogas desde os 13 anos.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados. A versão apresentada pela ré permaneceu isolada nos autos (CPP, art. 155, caput, primeira parte), destoando das provas produzidas no processo.

A prova oral produzida em audiência foi enfática no sentido de que, quando da vistoria do veículo pelos policiais, a acusada quem detinha a posse da mochila em que localizados os entorpecentes, não prosperando sua declaração de que desconhecia a existência e localização dos tóxicos apreendidos. Ainda, conforme relatado pelos depoentes, o odor emanado das substâncias acondicionadas em sua bolsa era notório, de modo não lhe era possível ignorar o fato típico que desencadeou sua prisão em flagrante. Soma-se, no mais, o depoimento da testemunha José, motorista do veículo vistoriado na data dos fatos, de que a acusada se mostrou deveras apreensiva quando da aproximação dos policiais militares, comportamento este contrário à alegação de que nada sabia a respeito da droga que portava consigo.

De acordo com o auto de constatação preliminar (fls. 16/17) e do exame químico-toxicológico (fls. 77/80), o entorpecente localizado na apreensão correspondia a 2.770 g (dois mil setecentos e setenta gramas) de THC (Tetrahidrocannabinol), popularmente conhecido como 'maconha'.

A quantidade e a forma que o entorpecente foi encontrado indicam que a acusada praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A circunstância em que apreendida a droga, separadas em 07 (sete) de porções brutas do tóxico, aliada às fotografias degradadas do aparelho celular da acusada (fls. 149/152) e o contexto da abordagem policial, deixa incólume de dúvidas a prática delituosa em que incorreu a requerida. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, do mesmo diploma, a conduta da aludida ré se subsume ao artigo 33, notadamente no verbo "trazer consigo".

Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

A alegação de que a ré seria mera usuária de drogas não possui o condão de eximi-la da condenação pelo crime de tráfico, visto o contexto em que apreendida a quantidade considerável da substância tóxica (mais de 2 quilos) em seu poder, separadas em porções (fls. 13/14), circunstância esta incongruente com sua assertiva. Ademais, "a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra" (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o

agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal, o que ficou configurado pela apreensão de grande quantidade da substância entorpecente na posse da acusada. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais militares foram uníssonos em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Ademais, tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos.

E não há motivo para desacreditar o depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa – Não ocorrência – Pedido formulado em momento inadequado – Preclusão – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada – Condenação era de rigor – Dosimetria – penas e regime fechado bem aplicados – Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Não há por que duvidar dos depoimentos dos policiais, pois estão em sintonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar a acusada.

Destarte, as provas são robustas e hígdas, e autorizam a condenação.

Passo à dosagem da pena.

PENA – A ré é primária e sem antecedentes criminais (fls. 47/48). Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a quantidade da droga apreendida (mais de dois quilos da droga maconha), estipulando-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira da acusada.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que a acusada não é reincidente e não possui maus

anteriores, nem há demonstração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 ano, 10 meses e 25 dias de reclusão e 190 dias-multa. Não foram apresentados, nestes autos, firmes elementos de que a acusada integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, mormente porque a prova testemunhal não comprovou, de maneira indubitosa, a reiteração da prática do crime ou o envolvimento permanente com o tráfico.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano, 10 meses e 25 dias), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR a acusada DANIELA COELHO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias (artigo 46, §3º, do Código Penal), bem como à prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá a acusada iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto, inclusive por ser primária e pela quantidade da pena imposta.

Não estando presa por este processo, não imponho o imediato cumprimento da pena.

Custas pela acusada, ressalvada eventual concessão do benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda de tudo quanto apreendido (fl. 11), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

P.I.C.

Jaú, 05 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA